

1502572-71.2020.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gabriela da Conceição Rodrigues

Comarca: Campo Limpo Paulista

Foro: Foro de Campo Limpo Paulista

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 09/03/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2301938/2020 - DISE-

DEL.SEC.JUNDIAI, 15032167 - DISE- DEL.SEC.JUNDIAI, 187/20/420 - DISE-

DEL.SEC.JUNDIAI, 2301938 - DISE- DEL.SEC.JUNDIAI

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campo Limpo Paulista

Foro de Campo Limpo Paulista

1ª Vara

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 550, Campo Limpo Paulista-SP - cep 13230-130

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502572-71.2020.8.26.0544 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502572-71.2020.8.26.0544

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2301938/2020 - DISE-

DEL.SEC.JUNDIAI, 15032167 - DISE- DEL.SEC.JUNDIAI, 187/20/420 - DISE-

DEL.SEC.JUNDIAI, 2301938 - DISE- DEL.SEC.JUNDIAI

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

LUCIANO LACERDA VIEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gabriela da Conceição Rodrigues

Vistos.

LUCIANO LACERDA VIEIRA foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/2006, pois, segundo denúncia, no dia 03 de dezembro de 2020, por volta das 20h00min, na Rua Bauru, 900 - Lagoa das Garças, em Campo Limpo Paulista, trazia consigo e vendia, para fins de entrega a consumo de terceiros, 15 (quinze) invólucros plásticos de cocaína petrificada, com peso bruto de 5,83 (cinco gramas e oitenta e três decigramas) e peso líquido de 1,45 (um grama e quarenta e cinco decigramas) e 10 (dez) invólucros plásticos de cocaína em pó, com peso bruto

de 20,58 (vinte gramas e cinquenta e oito decigramas) e peso líquido de 13,58 (treze gramas e cinquenta e oito decigramas), drogas que causam dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 05, laudo pericial de constatação de fls. 18/20 e laudo de exame químico toxicológico de fls. 76/78.

Notificado (fls. 98), o réu apresentou defesa preliminar (fls. 103/105), sendo a denúncia recebida às fls. 129.

Designada audiência de instrução e julgamento, procedeu-se a oitiva das testemunhas arroladas, sendo o réu interrogado ao final.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação do acusado nos termos da denúncia, tecendo considerações sobre a pena. A defesa requereu a desclassificação para o delito de uso de substância entorpecente e, subsidiariamente, a aplicação de pena no mínimo legal.

É o relatório.

Passo a decidir.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade do delito de tráfico restou comprovada diante do boletim de ocorrências (fls. 06/08), auto de exibição e apreensão (fls. 05), do laudo de constatação provisória (fls. 18/20), do laudo de exame químico-toxicológico (fls. 76/78) e, por fim, pela prova oral colhida em regular instrução.

A autoria é certa.

Quando ouvido perante a autoridade policial o réu negou os fatos.

Em juízo, o réu alterou seu endereço sem comunicar ao juízo, tendo sua revelia decretada.

Sua versão, apresentada perante a autoridade policial, não está em harmonia com as demais provas dos autos

A testemunha FABIO ORIGUELA disse que deslocou-se ao local dos fatos após receber denúncia anônima de que estaria ocorrendo tráfico de drogas, em frente a um bar. Realizou campanha a cerca de 30 metros do local, em uma viatura descaracterizada, tendo observado que o réu estava parado em frente ao bar. Por duas vezes, viu o réu recebendo dinheiro de pessoas e lhes entregando algo que estava no bolso de sua jaqueta, em troca. Realizaram a abordagem do réu e com ele localizaram uma quantia em dinheiro (R\$29,00) e as substâncias entorpecentes descritas no boletim de ocorrências, tratando-se de crack e cocaína. No local dos fatos, o réu confessou a traficância, mas na delegacia permaneceu em silêncio. Não conhecia o réu antes dos fatos.

ROMULO LAGUARDIA FRISENE apresentou relato semelhante, apenas acrescentando que o local é conhecido como sendo ponto de venda de drogas. A denúncia anônima foi fornecida por meio de ligação telefônica, razão pela qual foram ao bar noticiado. Realizaram campanha em viatura descaracterizada por cerca de 15 minutos. Conseguiram visualizar duas transações suspeitas, tendo realizado a abordagem. Localizaram com o réu uma quantia em dinheiro e as drogas descritas no boletim de ocorrências, que estavam no bolso do réu. Não conhecia o réu antes dos fatos e, no momento da abordagem, ele confessou a traficância.

Não há razão para desqualificar a prova dos policiais civis, pois não há qualquer dado que afaste a natural credibilidade de que gozam tais testemunhas. São agentes do Estado, razão pela qual seus depoimentos devem ser avaliados sob a perspectiva da presunção de credibilidade, a menos que infirmados por outros elementos de convicção. Salvo pequenos detalhes de menor importância, não há contradições em seus depoimentos. Muito pelo contrário, a narrativa tecida por ambos é coesa, coerente, uniforme e detalhada. É o suficiente para lhes conferir importante valor probatório. No mesmo sentido, converge a lição diária de nossos tribunais: Prova criminal Testemunhal Tráfico de entorpecentes Depoimentos de policiais que efetuaram a apreensão Credibilidade Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador.(ACR 147980, Rel: Jarbas Mazzoni).

"o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos"(STF 1ª Turma - HC 74.608-0/SP- Rel. Min. Celso de Mello - DJU de 11.04.97, pág. 12.189)

Assim, não procede a afirmação de inexistência de provas suficientes para a condenação de ambos os acusados pelo delito de tráfico de drogas. Observo, ainda, que os depoimentos foram coerentes e harmônicos, de modo que eventual discrepância, se houve, não foi suficiente para retirar o valor probante que deles emana.

A quantidade de droga apreendida e os depoimentos prestados pelos policiais militares ouvidos, levam à certeza de que o acusado guardava e transportava drogas na ocasião, impondo-se pois a sua condenação. Por fim, cabe assinalar que a denúncia imputa ao réu a conduta de "ter em depósito, guardar, e transportar, para entrega a consumo de terceiros, substância entorpecente", e não de vender drogas, razão pela qual os fatos descritos na denúncia encontram-se perfeitamente provados em instrução. Ressalte-se, ainda que foram visualizadas pelo menos duas transações de venda de drogas pelos policiais.

Passo a dosar a pena.

Sopesados os elementos norteadores do art. 59 do Código de Penal, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e mais o pagamento de 500 dias-multa, no mínimo legal, diante da ausência de informações seguras sobre as reais condições econômicas do réu, para o delito previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06.

Na segunda fase, não há ou atenuantes a incidir agravantes. Igualmente, não existem causas de aumento de pena.

Por ser o réu primário e possuir bons antecedentes, deve ser observado o que prescreve o § 4º do art. 33 da lei 11.343/2006 (§ 4º "Nos delitos definidos no caput e no § 10 deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa"), razão pela qual reduzo a pena em 2/3 (dois terços), observando (na fixação do quantum dessa redução) o que prescreve o art. 42 da mesma lei, tornando definitiva a pena para o crime de tráfico de drogas, de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no mínimo legal.

Nos termos dos artigos 49, parágrafo 1º, e 60, caput, ambos do Código Penal, considerando a condição econômica do réu, fixo o valor dos dias-multa no mínimo legal, qual seja, um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato.

Nos termos do art, 33. §2º, a do Código Penal, fixo o regime aberto como o inicial ao cumprimento da pena ora aplicada.

Presente os requisitos legais, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito consistentes na prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de um salário mínimo em favor de entidade a ser fixada pelo juízo da execução penal.

Ante o exposto e o mais do que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e condeno LUCIANO LACERDA VIEIRA, como incurso nas sanções do art. 33 da lei 11.343/06, às penas de às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito consistentes na prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de um salário

O réu poderá aguardar o trânsito em julgado em liberdade.

Decreto o perdimento dos valores apreendidos em favor da União, nos termos do artigo 63, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Com o trânsito em julgado, anote-se o resultado definitivo no Sistema Informatizado Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça.

P.I.C

Campo Limpo Paulista, 09 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA